

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Aborto Provocado por Terceiro (arts. 125 a 128 do CP)

ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO

O assunto do capítulo é o crime de ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO.

Veja os correspondentes dispositivos do Código Penal:

Aborto provocado por terceiro

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de três a dez anos.

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência

Pune-se **TERCEIRO** que provoca o aborto em gestante. Vou resumir como ficará a pena:

Reclusão, de 3 a 10 anos.

- **sem consentimento da gestante;**
 - **com consentimento de gestante que não é maior de quatorze anos** (a lógica é que tal pessoa não tem discernimento para consentir com algo tão grave, portanto, seria o mesmo que provocar sem o consentimento);
 - **com consentimento de gestante que é alienada ou debil mental** (a lógica é que tal pessoa não tem discernimento para consentir com algo tão grave, portanto, seria o mesmo que provocar sem o consentimento);
 - **com consentimento obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência** (ora, tal consentimento é viciado, portanto, seria o mesmo que provocar sem o consentimento).
-
- **com consentimento da gestante** (desde que não se enquadre nos casos acima listados. É punida com pena menor por se tratar de uma hipótese “menos grave”. Veja que no aborto COM consentimento, a vítima é apenas o feto, enquanto no aborto SEM consentimento a vítima seria o feto e a gestante).

Reclusão, de 1 a 4 anos.

Em todos esse casos há uma POSSIBILIDADE DE **AUMENTO DE PENA:**

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

Vamos resumir, a **PENA** será (seja no aborto com ou sem consentimento):

- **AUMENTADA DE UM TERÇO** – se a gestante sofrer LESÃO CORPORAL GRAVE.
- **DUPLICADA** – se a gestante MORRER.

Para finalizar, vamos entender os casos em que o TERCEIRO poderá provocar um ABORTO. Em outras palavras, quando a aborto provocado por terceiro não é crime.

*Art. 128 - **Não se pune o aborto praticado por médico:***

Aborto necessário

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

O **MÉDICO** poderá provocar ABORTO nos seguintes casos:

- **ABORTO NECESSÁRIO**: se o aborto for NECESSÁRIO para salvar a vida da gestante. Se houver outro meio de salvar a vida da gestante, o médico será punido pelo crime.
- **ABORTO SENTIMENTAL**: no caso de gravidez resulta de estupro, **não é punível** o crime de aborto provocado por terceiro (médico), quando houver o consentimento da gestante capaz ou representante (incapaz). Veja que se a gestante (representante) não consentir, o médico será punido pelo crime.

Cumpre ressaltar que no julgamento da ADPF 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, *por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação para declarar **a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal.***

Saudações.

Rafael Albino.

Resumo

ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de três a dez anos.

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência

Pune-se **TERCEIRO** que provoca o aborto em gestante. Vou resumir como ficará a pena:

Reclusão, de 3 a 10 anos.

- **sem consentimento da gestante;**

- **com consentimento de gestante que não é maior de quatorze anos** (a lógica é que tal pessoa não tem discernimento para consentir com algo tão grave, portanto, seria o mesmo que provocar sem o consentimento);
- **com consentimento de gestante que é alienada ou debil mental** (a lógica é que tal pessoa não tem discernimento para consentir com algo tão grave, portanto, seria o mesmo que provocar sem o consentimento);
- **com consentimento obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência** (ora, tal consentimento é viciado, portanto, seria o mesmo que provocar sem o consentimento).
- **com consentimento da gestante** (desde que não se enquadre nos casos acima listados. É punida com pena menor por se tratar de uma hipótese “menos grave”. Veja que no aborto COM consentimento, a vítima é apenas o feto, enquanto no aborto SEM consentimento a vítima seria o feto e a gestante).

Reclusão, de 1 a 4 anos.

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

A **PENA** será (seja no aborto com ou sem consentimento):

- **AUMENTADA DE UM TERÇO** – se a gestante sofrer **LESÃO CORPORAL GRAVE**.
- **DUPLICADA** – se a gestante **MORRER**.

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:

Aborto necessário

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

O **MÉDICO** poderá provocar ABORTO nos seguintes casos:

- **ABORTO NECESSÁRIO**: se o aborto for **NECESSÁRIO** para salvar a vida da gestante. Se houver outro meio de salvar a vida da gestante, o médico será punido pelo crime.
- **ABORTO SENTIMENTAL**: no caso de gravidez resulta de estupro, **não é punível** o crime de aborto provocado por terceiro (médico), quando houver o consentimento da gestante capaz ou representante (incapaz). Veja que se a gestante (representante) não consentir, o médico será punido pelo crime.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
